

보호소년 지원 매뉴얼 소년보호사건 이것이 궁금해요



사단법인두루
duroo.org



재단법인 바보의나눔

소년보호절차가 궁금해요!

Q.1 결정 전 조사는 무엇인가요?

↳ 법원은 소년보호사건을 조사할 필요가 있는 경우, 소년부 판사의 요청으로 보호관찰소 소속 보호관찰관이 결정 전 조사를 실시합니다. 보호관찰관은 조사 결과를 법원에 보고하고 소년부에서는 조사 결과를 고려하여 재판을 진행합니다.

Q.2 소년분류심사원은 어디에 있고, 가면 무엇을 하나요?

↳ 서울, 인천, 경기, 강원 지역의 청소년은 경기도 안양시에 있는 서울소년분류심사원으로 가게 되고, 나머지 지역에는 소년분류심사원이 설치되어 있지 않아 소년원 내부의 분리된 공간을 사용합니다.

↳ 소년분류심사원에서는 분류심사와 단기교육이 이루어집니다. 분류심사관은 청소년에 대한 조사, 상담, 검사를 통해 분류심사서를 작성하며, 분류심사서에는 청소년의 신상관계, 신체·심리·환경적 측면, 행동 특징 등이 기재됩니다.

Q.3 소년보호재판 전까지 할 수 있는 일이 무엇이 있을까요?

↳ 소년보호재판을 받기 전까지는 일상생활을 잘 유지하는 것이 중요합니다. 만약 학교에 다니고 있다면 학교에 성실하게 출석하는 것이 좋습니다. 다시는 같은 잘못을 반복하지 않겠다는 의지와 계획을 생활 태도를 통해 보여주는 것이 필요하기 때문입니다.

Q.4 소년보호재판을 받는 사실을 학교에서 반드시 알게 되나요?

↳ 소년보호절차는 청소년이 건강하게 성장하도록 돕는 것을 목적으로 하기 때문에 재판을 공개하지 않는 비공개주의가 중요한 원칙입니다. 따라서 이러한 비공개원칙이 잘 지켜지기 위해서는 청소년이 스스로 이야기하지 않는 이상 재판을 받는다는 사실과 재판의 결과를 다른 사람이 알 수 없도록 하는 것이 중요합니다. 소년법은 조사 또는 심리(재판) 중에 있는 사건에 대해 이름과 직업, 얼굴 생김새 등으로 비추어 보아 청소년이 사건의 당사자라고 미루어 짐작할 수 있는 정도의 사실이나 사진을 보도할 수 없도록 하는 규정을 두고 있기도 합니다.

Q.4-1 재판 전까지 학교는 아무 문제없이 다닐 수 있나요?

↳ 물론 재판 전까지 학교는 아무 문제없이 다닐 수 있습니다.

Q.5 소년분류심사원에 위탁되면 학교는 결석 처리가 되는 건가요?

↳ 소년분류심사원에 위탁되면 위탁기간 동안에는 소년분류심사원에서 생활하게 되므로 학교에 갈 수 없습니다. 학교 결석 처리가 되지 않기 위해서는 청소년의 보호자가 소년분류심사원에 전화를 하거나 환경조사서를 통해 청소년의 학교 수업일수를 인정해 줄 것을 소년분류심사원에 별도로 요청할 필요가 있습니다.

Q.6 소년보호재판을 받을 때 어떤 자료를 제출할 수 있나요?

↳ **반성문:** 재판 전에 청소년은 자신의 잘못을 뉘우치고 있다는 내용과 앞으로 똑같은 잘못을 하지 않겠다는 각오를 담은 반성문을 법원에 제출할 수 있습니다.

↳ **탄원서:** 청소년의 주변에서 청소년을 지켜본 사람들(보호자, 교사, 심터 종사자 등)은 탄원서를 작성하여 법원에 제출할 수 있습니다. 평소에 청소년이 어떤 사람이었는지에 대한 소개, 청소년이 앞으로 더 잘 성장하기 위해서 어떤 역할을 수행할 것인지에 대한 계획 등의 내용이 담기면 좋습니다.

↳ **합의서:** 피해자가 있는 사건에서 피해자와 원만한 합의가 이루어졌다면, 피해자로부터 '피해에 대한 충분한 보상을 받아 더 이상 처벌을 원하지 않는다'는 취지의 합의서를 작성 받아 법원에 제출할 수 있습니다.

↳ **기타:** 재판부에서 청소년의 상황을 이해하는데 도움이 되는 내용이 있을 경우 학교생활기록부, 병원 의료 기록 등을 함께 제출할 수 있습니다.

Q.7 보호처분을 받으면 전과가 되나요?

↳ 보호처분(Q.14)은 형사처벌이 아닙니다. 그렇기 때문에 보호처분이 부과되더라도 전과가 되지 않습니다. 법에서는 보호처분은 그 청소년의 장래 신상에 어떠한 영향도 미치지 않는다고 규정하고 있습니다. 보호처분의 목적은 비행에 대한 응징이 아니라 개별 청소년의 환경, 성격 등을 잘 파악하여 청소년의 환경을 바꾸고 청소년의 성격과 행동을 나아지게 하는 것이기 때문입니다.

Q.8 위탁보호위원(1호 처분)은 어떤 사람인가요?

↳ 위탁보호위원은 정신과 의사, 심리학자, 사회사업가 또는 학식과 덕망이 있는 사람으로 법원이 정합니다. 위탁보호위원이 시설에서 청소년을 보호·감독하는 방식과 청소년이 일상생활을 하면서 월 1~4회의 상담을 진행하는 방식이 있습니다.

Q.9 보호관찰처분(4호, 5호)은 어떤 처분인가요?

↳ 4호, 5호 처분은 청소년이 일상생활을 하면서 보호관찰관의 지도, 감독을 받도록 하는 처분입니다. 법원은 청소년의 특성을 고려하여 야간외출금지, 검정고시 준비, 심리치료 등 특별준수사항을 다양하게 부과할 수 있습니다. 또한 3개월 이내의 기간을 정하여 대안학교나 청소년 단체에서 상담·교육을 받을 것을 동시에 명할 수 있습니다.

Q.10 6호의 보호시설과 8, 9, 10호의 소년원은 어떻게 다른가요?

↳ 6호의 소년보호시설은 6호 시설이라고도 부릅니다. 6호 시설은 민간에서 운영하는 시설이라는 점이 소년원과 다릅니다. 6호 시설은 청소년들에게 제공하는 프로그램의 내용이 기관별로 다양하고 복지적 관점에서 청소년을 돌보는 곳이므로 소년원에 비해 덜 엄격합니다.

↳ 소년원 처분 중 8호는 1개월 이내, 9호는 6개월 이내, 10호는 2년 이내의 기간 동안 소년원에 머무르게 하는 처분입니다.

Q.11 6호 시설에 가거나 소년원에 가게 되면 부모님이나 친구와 연락할 수 있나요?

↳ 6호 시설의 경우 기관을 운영하는 단체마다 면회와 편지 발송 등을 운영하는 방식이 다르나 시설 적응기간이 끝난 이후에 부모님 면회가 가능하고, 시설에 따라 친구와의 면회가 가능한 경우도 있습니다. 소년원의 경우에 부모님과 면회가 가능하지만, 친구 등 부모님 외의 사람과 면회가 제한될 수 있습니다.

Q.12 어떤 사람이 소년보호사건을 거치게 되나요?

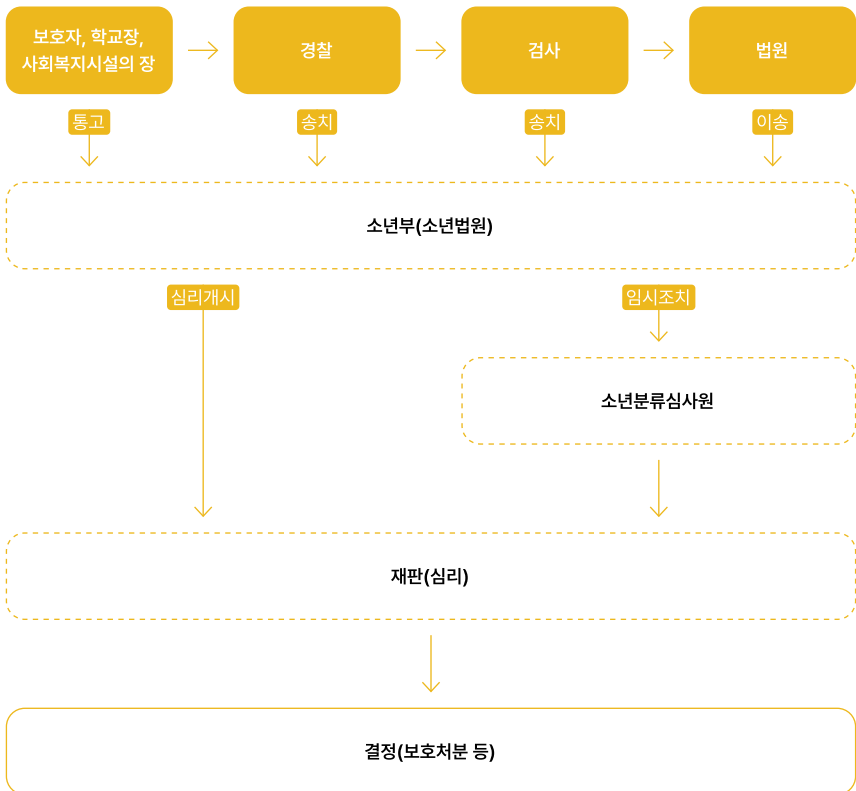
- **범죄소년**
만 14세 이상 19세 미만의 죄를 범한 청소년
 - 중대한 범죄의 경우 검사의 처분에 따라 소년형사절차를 거쳐 형사처벌을 받을 수도 있습니다.
- **촉법소년**
형법법령에 저촉되는 행위를 한 만 10세 이상 14세 미만의 청소년
 - 형사미성년자에 해당하므로 형사처벌의 대상이 되지 않으나 소년보호절차에 따라 보호처분을 받을 수 있습니다.

■ **우범소년**

집단으로 몰려다니며 주위에 불안감을 조성하는 성벽이 있거나, 정당한 이유 없이 가출하거나, 술을 마시고 소란을 피우거나 유해환경에 접하는 성벽이 있는 청소년 등 형법법령에 저촉되는 행위를 할 우려가 있는 만 10세 이상 19세 미만의 청소년

- 위험한 비행환경으로부터 소년을 신속하게 분리하여 보호처분을 내리기 위한 목적으로 주로 활용되고 있으나 법을 위반하지 않은 경우에도 ‘범죄를 저지를 우려가 있다’는 이유만으로 소년보호재판을 받을 수 있습니다.

Q.13 소년보호사건은 어떻게 진행되나요?



■ **임시조치**

- 소년부 판사는 사건을 조사하기 위해 청소년을 소년분류심사원(Q.2, Q.5)에 위탁할 수 있습니다. 소년분류심사원에서는 1개월 이내의 기간(1회 연장 가능)동안 신체의 자유가 제한됩니다. 대개 청소년이 저지른 비행의 죄질이 중하거나 비행을 반복하는 경우 등에 소년분류심사원 위탁 조치가 내려집니다.
- 소년분류심사원의 분류심사서(Q.2)는 소년보호사건의 심리와 처분에 있어서 매우 중요한 자료로 활용되고 있습니다.
- 청소년이 소년분류심사원에 가게 되면, 법원에서 국선으로 변호사 등을 보조인으로 선정합니다.

■ **심리**

- 소년부는 날짜를 정해 청소년과 보호자를 법원에 부릅니다.
- 보조인이 선정된 경우에는 보조인에게 심리기일을 알려야 합니다. 사건의 당사자인 청소년 본인, 보호자, 또는 보조인의 청구에 의해 심리기일을 변경할 수 있으며, 심리는 비공개로 진행됩니다(Q.4).

■ **결정**

- **심리 불개시 결정:** 소년부 판사가 사건의 재판을 시작할 수 없거나 시작할 필요가 없다고 인정하면 재판을 시작하지 않는다는 결정을 하여 사건이 종결됩니다. 사안이 가볍다는 이유로 심리 불개시 결정할 경우 청소년에게 훈계하거나 보호자에게 청소년을 엄격히 관리하거나 교육하도록 고지할 수 있습니다.
- **불처분 결정:** 소년부 판사가 심리 결과 보호처분을 할 수 없거나 할 필요가 없다고 인정하면 불처분 결정을 하여 사건이 종결됩니다.
- **검사예의 송치 결정 또는 법원으로의 이송 결정:** 소년부 판사는 만 19세 이상이거나 형사처분할 필요가 있다고 인정하면 검사에게 송치하고, 소년부 판사가 관할이 없거나 보호의 적정을 위해 필요하다고 인정하면 다른 관할 소년부로 이송할 수 있습니다.
- **소년보호처분(Q.14) 결정:** 소년부 판사는 심리 결과 보호처분을 할 필요가 있다고 인정하면 결정으로써 아래와 같이 각 보호처분을 합니다. 보호처분은 가장 일반적인 소년부 결정에 해당합니다.

[표1] 보호처분의 종류[출처: 법원실무제요 소년, 법원행정처(2014)]

처분 순번	보호처분의 종류	기간(시간) 제한	대상 연령
일상생활과 병행 가능한 처분			
1호	보호자 또는 보호자를 대신하여 청소년을 보호할 수 있는 자에게 감호 위탁(Q.8)	6개월 (1회 6개월 연장 가능)	10세 이상
2호	수감명령	100시간 이내	12세 이상
3호	사회봉사명령	200시간 이내	14세 이상
4호	단기 보호관찰(Q.9)	1년	10세 이상
5호	장기 보호관찰(Q.9)	2년 (1회 1년 연장 가능)	10세 이상
시설에 입소하여 일상생활과 단절되는 처분			
6호	아동복지법에 따른 아동복지시설이나 그 밖의 소년보호시설에 감호 위탁 (Q.10, Q.11)	6개월 (1회 6개월 연장 가능)	10세 이상
7호	병원, 요양소 또는 보호소년 등의 처우에 관한 법률에 따른 의료재활 소년원에 위탁	6개월 (1회 6개월 연장 가능)	10세 이상
8호	1개월 이내의 소년원 송치(Q.10, Q.11)	1개월 이내	10세 이상
9호	단기 소년원 송치(Q.10, Q.11)	6개월 이내	10세 이상
10호	장기 소년원 송치(Q.10, Q.11)	2년 이내	12세 이상

Q.15 소년보호사건의 결과에 불복할 수 있나요?

- 법원에서 한 보호처분 결정(Q.14)에 ㉠ 법령 위반이 있거나 사실관계를 잘못 판단하여 결과에 영향을 미친 경우, ㉡ 그 보호처분의 내용이 현저하게 부당한 경우에는 청소년, 보호자, 보조인 등이 결정을 받은 날로부터 7일 이내에 보호처분을 한 법원에 항고를 제기할 수 있습니다.

용어 설명

소년

소년법에서 청소년은 만 19세 미만인 사람입니다.

보조인

청소년 또한 대한민국헌법이 보장하는 기본권을 보장받는 기본권의 주체이며, 헌법에 따라 체포 또는 구속을 당한 때에는 즉시 변호인의 조력을 받을 권리를 가집니다. 청소년의 이익을 옹호하는 역할은 변호사가 아닌 사람도 할 수 있으며 청소년을 변호하는 모든 사람을 '보조인'이라 부릅니다. 소년분류심사원(Q.2, Q.5)에 위탁되는 경우 국선보조인이 선임됩니다.

소년보호재판

만 10세 이상 19세 미만 청소년의 범죄사건 등에 대해 청소년의 환경을 바꾸고, 청소년의 성격과 행동을 긍정적으로 개선되도록 노력하는 보호처분(Q.14)을 결정하는 재판을 의미합니다.

송치

소년보호사건에서 송치는 해당 사건이 일반 형사법원이 아닌 소년법원으로 넘어갔다는 뜻입니다(Q.13). 즉, 해당 사건이 소년법원에서 다루어진다는 것으로, 이후 소년보호처분(Q.14)을 받게 됩니다.

통고

보호자 또는 학교·사회복지시설·보호관찰소의 장이 경찰, 검찰 등 수사기관을 거치지 않고 직접 사건을 법원에 접수하는 절차입니다(Q.13). 통고는 서면으로도 할 수 있고, 말로도 할 수 있습니다. 통고의 대상은 범죄소년과 촉법소년, 우범소년(Q.12)을 모두 포함합니다.

형사미성년자

형사미성년자는 만 14세 미만인 청소년으로, 범법 행위를 저지른다 하더라도 형법상 범죄가 성립하지 않습니다. 다만, 만 10세 이상인 형사미성년자는 법상 촉법소년으로 보호처분을 받을 수 있습니다(Q.12).

주요기관 연락처

- 일반 법률지원: 대한법률구조공단 132
- 자립 지원: 재단법인 한국소년보호협회 (02-323-2770~1), 한국법무보호복지공단 1670-7004
- 인권침해 상담: 국가인권위원회 1331
- 복지관련 상담: 보건복지콜센터 129
- 청소년상담: 1388
- 기타 절차 관련 상담: 법무부 고객센터 02-2110-3000
- 법률지원 및 상담: 사단법인 두루

홈페이지 duroo.org / 전화 02-6200-1853 / 이메일 duroo@duroo.org



두루 홈페이지에서 소년보호사건에 대한 자세한 내용이 담긴

"더 많은 동료 보조인을 위한 소년보호사건 법률지원 매뉴얼"을 다운 받으실 수 있습니다.

↳ <https://duroo.org/> ↳ 정보공개 ↳ 출판·간행물

기획 사단법인 두루

지원 재단법인 바보의나눔

집필 김진, 마한얼, 엄선희, 홍혜인

감수 강정은, 김수정, 박승대, 엄상섭

발행처 사단법인 두루

발행일 2023. 12. 29.

주소 서울시 중구 세종대로 14 그랜드센트럴 A동 21층 (04527)